	được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”. Để cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành vi của ông D phải đáp ứng các yếu tố: “dùng thủ đoạn gian dối” và “chiếm đoạt tài sản của người khác” với giá trị từ 500 nghìn đồng trở lên hoặc dưới 500 nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng. Tren thực tế, ngay từ đầu, ông D đã có hành vi gian dối để vay được vốn từ ngân hàng B. Sau đó, khi nhận đưojc tiền vay từ ngân hàng ông D đã có hành vi chủ mưu chiếm đoạt khoản tiền vay được của ngân hàng rồi bỏ trốn. Việc sử dụng công ty A để vay vốn chỉ là hình thức đẻ che đậy mục đích chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng. Bởi vậy, hành vi của ông D đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.	
2	Luật sư cần chuẩn bị những thủ tục sau: Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận người bào chữa, hồ sơ gồm: - Đơn mời luật sư của bị can D hoặc thân nhân của gia đình bị can D; - Giấy giới thiệu của VPLS, Công ty luật vè việc làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận bào chữa; - Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư Bước 2: Vào trại tạm giam xin trích xuất phạm nhân, hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận người bào chữa, - Giấy giới thiệu của VPLS, Công ty luật về việc cử luật sư gặp bị can, bị cáo D; Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư.	1
3	1. Luật sư nên hỏi những câu hỏi sau: - Đề nghị ông tường thuật lại nội dung việc vay vốn? - Mục đích của việc chiếm dụng vốn? - Ông có bị ép cung, mớm cung hay dùng nhục hình không? - Ông đã sử dụng số tiền vay vốn để làm việc gì? - Ông có tiền sử về bệnh tâm thần không? - Ông có bị ai xúi giục, chỉ đạo không?	1

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn